令和６年（ワ）第１８４７号 不法行為一覧表（抜粋・番号８）

被告村越発言 番号８以下 全文表示版

番号	８	行為者	被告村越	年月日	R4.4.2

行為の内容

Twitter（当時）において、以下の投稿をした（甲１９）。

【投稿内容】

・「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。」

原告の主張

【摘示された事実又は表明された意見ないし論評】

【摘示された事実】

原告が、長年にわたって市川市職員に対して本件文書１及び同２に記載の原告の原告の行為を行ったことにより、退職した市川市職員、病気休暇を取得した市川市職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川職員がいること。（一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、ここにいう「パワハラ」とは、上記の行為を指すものと解される。）。

【当該事実又は意見ないし論評が原告の社会的評価を低下させる理由】

原告が長年にわたって退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。

被告村越（番号８）の主張

【原告の主張に対する認否及び反論】

【摘示された事実】に関する【認否】

被告村越がtwitter（当時）に本件投稿をしたことは認める。しかし、本件投稿によって「原告が、長年にわたって市川市職員に対して本件文書１及び同２に記載の原告の原告の行為を行ったことにより、退職した市川市職員、病気休暇を取得した市川市職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川職員がいること」が摘示されたことは否認ないし争う。

【当該事実が原告の社会的評価を低下させる理由】に関する【認否】

原告が市議会議員であること及び制度上一定程度の民意を反映する立場にあることは認める。しかし、本件投稿によって原告が「信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させ」たことは否認ないし争う。

【原告の主張に対する反論】

本件投稿が摘示する意味内容は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、①原告による市職員に対するパワハラが問題となっていること、②議会において実質的な調査が行われていないこと、③当該状況に対して市として適正に対応すべきこと、である。原告が主張するような、退職者、病気休暇取得者、服薬者が生じた等の具体的結果までを断定的に摘示するものではない。

また、「悪質」、「もみ消し」、「長年にわたる」との表現は、上記の経緯・状況（期間・態様を含む）に対する評価としての意見ないし論評である。これに対し、原告が本件投稿の摘示事実として構成する内容は上記のとおりであるが、本件投稿の文言自体は、退職者、病気休暇取得者、服薬する者等の発生を述べるものではなく、これらの事実を断定的に摘示する内容を含まない。一般の読者は、本件投稿の閲読時に本件文書１及び２の内容を当然に参照できるわけでもないから、当該投稿から直ちに上記の具体的事実（退職等の発生まで）を読み取ることはできない。摘示された事実及びこれによる社会的評価の低下に関する原告の主張は、本件投稿の文言及び文脈を逸脱した拡張解釈であり、前提を欠く。

さらに、原告が市議会議員であることから直ちに「信頼に値する人物」であるとの評価が論理必然に導かれるものではない。市議会議員としての地位は、市民の意思を一定程度反映し得ることを示すにとどまり、当該人物が「信頼に値する」との評価を当然に基礎付けるものではないからである。仮に、原告の主張する構成を所与の前提とすると、公選の議員である限り当該人物が自動的に「社会的評価が高い存在である」と擬制することにつながり、ひいては社会的評価の低下が容易に認定され得る事態を惹起しかねず、名誉毀損訴訟における社会的評価の低下の判断枠組みを不当に拡張するおそれがある。

なお、原告が本件投稿によって社会的評価が低下したと主張するのであれば、少なくとも、本件投稿時点の前後における原告の「社会的評価」が客観的にどのような水準にあったのか並びに「低下」の態様、程度及び本件投稿との因果関係を具体的に

立証すべきであるが、原告の主張は「食事もろくに取ることができなかった」等の抽象論にとどまる。

【真実性若しくは相当性又は意見ないし論評としての域の逸脱の有無】

【真実性】

本件投稿は、公選の議員による自治体職員に対するハラスメントの存在及びそうした事案に関する議会の調査・検証の存否という、すぐれて公共性・公益性の高い事項に関し、市民への説明責任の観点から行われた発信である。

事実部分（「長年にわたるパワハラ」）については、本件文書及び２に係る原告の具体的言動、関係職員からの申告・聞き取り、被告村越が当時把握していた事実経過（甲１８、乙Ｂ５、９）に照らし、真実である。

事実部分（「もみ消しで調査すら行われていない」）についても、調査を求める申入れ等の経過（甲１３、１４）、議会内での取扱い及び調査手卯月が採られなかった客観的経過（乙２８）に照らし、真実である。

【相当性】

仮に上記事実が真実でないとしても、被告村越は、本件文書１及び２、関係職員からの申告・聞き取り、被告村越が当時把握していた事実経過（甲１８、乙Ｂ５、９）真実と信ずるにつき相当な理由がある。

また、評価部分（「悪質」、「もみ消し」及び「長年にわたる」）は上記事実関係を前提とする意見・論評であり、公選の議員の職務態様に関する内容として許容される範囲内であり、表現の必要性・相当性を欠いた意見ないし論評としての域を逸脱しているとはいえない。

被告らの主張に対する原告の反論

【原告の主張に対する反論】に対して

１　摘示事実の意味内容の認定基準

名誉毀損の成否を判断する前提となる摘示事実の意味内容は、当該表現につき、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。

そして、その判断に当たっては、表現それ自体の文言のみならず、当該表現がされた当時、一般の読者が有していた社会的背景や周知の事実をも考慮し、社会通念に従った合理的解釈によるべきである。

２　本件投稿は「悪質なパワハラ」の存在を断定的に摘示するものであること

被告村越は、摘示事実は①原告によるパワハラが問題となっていること、②議会において実質的な調査が行われていないこと、③市として適正に対応すべきことにとどまり、退職者等の具体的結果までを断定的に摘示するものではない旨主張する。

しかし、本件投稿は、「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは…」と、原告の氏名を明示したうえで、「悪質なパワハラ」が現に存在することを断定的記述により摘示している。

本件投稿は、「パワハラ疑惑」といった嫌疑の形式を採っておらず、確定的な事実として記述しているのであるから、一般の読者は、原告が現に市職員に対する悪質なパワハラ行為を行った人物であると理解する。

３　本件投稿当時の周知の背景事情

（１）本件投稿がされた令和４年４月２日当時、被告村越自身が市川市長として定例記者会見を開き（甲１、乙Ｂ２）、公文書である「申入書」（甲６、乙Ａ１７）及び「主な内容」（甲７）において、原告のパワハラにより「退職した職員」、「病気休暇を取得した職員」、「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」が存在する旨を大々的に公表し、これがテレビ・新聞等を通じて全国的に広く報道されていた（甲１、甲２－１、甲２－２、甲１０）。

そうすると、本件投稿当時の一般の読者は、本件投稿にいう「悪質なパワハラ」について、まさに被告村越自身が公表し報道させていた上記内容、すなわち退職者・病気休暇取得者・服薬者が生じるほどの重大なパワハラを指すものとして受け取ったのであり、本件投稿は、かかる具体的事実を摘示したものと評価される。

（２）被告村越は、一般の読者は本件投稿の閲読時に本件文書１及び２を当然に参照できるわけではない旨反論する。

しかし、本件文書の内容は、被告村越自身の手による記者会見・公文書の公開及び全国的報道を通じて、既に広く一般に流布されていたのであって、当該反論は、この客観的事実を無視するものであり、前提を欠く。

４　「長年にわたる」、「悪質」、「もみ消し」との表現について

仮に、被告村越が主張するように上記文言の一部が意見ないし論評を含むとしても、意見ないし論評による表現が名誉毀損として免責されるためには、その前提としている事実の重要部分について真実であること又は真実と信ずるにつき相当の理由があることを要する。

本件において、これらの評価の前提とされている事実は、いずれも「原告が現に市職員に対し悪質なパワハラ行為を行った」という事実である。

しかし、後述するとおり、当該前提事実は真実ではなく、作成主体である被告市川市自身が客観的証拠の不存在を認めて原告に謝罪し、かつ根拠とされた公文書を撤回しているのであるから（甲４、甲５、甲８、甲９、甲２１）、公正な論評の法理による免責は、その前提を欠く。

加えて、「悪質なパワハラ」との表現は、「悪質」という評価を伴うとしても、その中核は「パワハラ（行為）が現に存在した」という事実の摘示であって、純然たる意見ないし論評ではない。

５ 市議会議員の社会的評価について

名誉毀損における「名誉」とは、人がその品性・徳行・名声・信用等について社会から受ける客観的評価（社会的評価）をいう。

被告村越は、原告が市議会議員であることから、直ちに「信頼に値する人物」との評価が論理必然に導かれるものではない旨主張する。

しかし、市議会議員は、市民の負託を受け、その民意を市政に反映すべき公職の立場にあることから、かかる立場の社会的評価があることは明らかであり、被告村越の主張は認められない。

６ 社会的評価の低下について

（１）ある表現が名誉毀損に当たるか否かは、当該表現が、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、対象者の社会的評価を低下させるに足りるものか否かによって判断されるのであって、現実に社会的評価が低下したこと、その低下の程度、投稿前後の評価の水準及び投稿との具体的因果関係まで、原告において個別に立証すべきものではない。

市民の負託を受けた公職たる議員に対し、行政のトップである市長が「悪質なパワハラをして議会でもみ消している」などと公然と非難すれば、有権者からの信用が致命的に失墜し、社会的評価が著しく低下することは明らかである。

したがって、原告を名指しのうえ、「長年に渡る市職員への悪質なパワハラ」を行う人物であると摘示する本件投稿は、原告の社会的評価を低下させるに足りる表現である。

（２）なお、被告村越が指摘する「食事もろくに取ることができなかった」等の事情は、慰謝料額の算定に関わる損害の問題であって、名誉毀損の成否（社会的評価を低下させるおそれの有無）とは別の問題である。

社会的評価の低下の態様・程度・因果関係の具体的立証がないとの被告村越の主張は、名誉毀損の成立要件と損害論とを混同するものであり、失当である。

【真実性】に対して

１ 立証責任及び立証の対象

真実性の抗弁が成立するためには、摘示事実の重要部分について真実であることを、被告村越において立証しなければならない。

本件において被告村越が真実性を立証すべき対象は、①原告が長年にわたり市職員に対し悪質なパワハラ行為を行った事実、及び②これが「もみ消しで調査すら行われていない」事実である。

２ 「長年にわたる悪質なパワハラ」が真実でないこと

被告村越が根拠とする「職員の申告」（乙Ｂ５、９等）は、当時の理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が主導して、原告のみを狙い撃ちに仕立て上げ、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎない。

そのため、以下のとおり、「長年にわたる悪質なパワハラ」は真実ではない。

（１）平成２７年、２９年及び３１年（令和元年）の各アンケートにおいて原告に対するパワハラ被害の申告は存在しなかったこと

平成２７年、２９年、３１年（令和元年）に実施された過去のアンケートにおいて、原告からパワハラ被害を受けた旨の申告は存在しない（乙Ｂ９参照）。

かかる事実は、令和４年２月２１日における２月定例会において、原告が、

「総務部長に確認いたします。ハラスメントに関するアンケートは２年に１度行われると伺っており、前回は平成３１年に実施されたと思うのですが、前回のアンケートでは、越川雅史からパワハラを受けたという被害は何件申告されていたのでしょうか。」

「また、私に関するパワハラ被害の中に、私本人や親族、周囲の関係者のために便宜を図るよう強要しただとか、特定の業者に仕事を受注させるよう不当な圧力をかけたなどといった内容が含まれているのか、御答弁を求めます」

と質問したところ、植草総務部長が、

「平成３１年の調査で、越川市議からパワーハラスメントを受けたという回答はございませんでした。また、越川市議本人や親族等に便宜を図るように強要されましたとか、周囲の関係者や特定の業者に仕事を受注されるように不当な圧力をかけられたという回答もございませんでした。」

と回答していることからも明らかである（甲１８・１頁）。

（２）令和３年３月の第１回アンケートにおいて原告を名指しした申告は存在しなかったこと
また、令和３年３月に実施された「第１回目アンケート」（乙Ａ１の１、２）においても、原告を名指ししたパワハラ被害の申告は一切存在しなかった（乙Ａ２）。

（３）令和３年４月の第２回アンケートが理事者の主導により作出され、虚偽事項が追記されたものであること
その後、令和３年４月の「第２回目アンケート」に際し、訴外笠原元副市長や訴外佐野元企画部長が、職員に対し「議員も対象だ」「総務、企画、財政はあるはずだ」と迫り、使用目的も告げずに無理やり記載させ、また客観的事実と異なる「退職者」や「病気休暇取得者」といった虚偽事項を一覧表へ追記させた事実が、山室氏（当時・中核市移行準備課長）の陳述書（乙Ａ１３）によって明確に記載されている。
山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によれば、同氏は、訴外佐野元企画部長から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」「笠原副市長は、総務、企画、財政はあるはずだと言っていた」と迫られ、アンケートの使用目的も知らされないまま記載させられたことを告白している。
山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていることからも明らかなように、原告からパワハラ被害を受けた認識など全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの強い圧力によって自発的ではない形で書かされていた。
また、市川市総務部が作成した内部資料「越川議員からの質問への回答案」（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても、「答弁調整時等のやり取りをパワハラとして申告させる別の意図もあった」「笠原前副市長から指示があった」「証拠等はない」「休職退職者は承知していない」と、捏造の実態が自認されている。
さらに、テレビ朝日の取材記録（乙Ａ１９、乙Ｂ１８）においても、外部からかかる指示の事実が指摘されている。

（４）職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）によって真実性は立証できないこと
職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）の記載は、いずれも日時・場所・態様の特定を欠き、申告者の主観的な心情の吐露にとどまるものが多く、なかには原告と接触自体がなかったことを申告者自ら認めるものすら存在する。これらによって原告のパワハラ行為を認定することはできない。
また、本件文書１に記載された「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為に至っては、乙Ａ４の１ないし８のアンケートのどこにも申告すら存在しない。
さらに、本件文書２に記載された行為についても、根拠とされるアンケート（乙Ａ４の１ないし８）にすら申告が存在しないものが含まれている。
例えば「長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」という行為については、被告市川市自身が作成した内部資料（乙Ｂ２５）においても「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」と明確に否定している。

（５）令和４年６月定例会において被告市川市自身が事実及び客観的証拠の不存在を認めて謝罪したこと
加えて、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした」と明確に事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。
また、当時の訴外植草総務部長は、「理事者側から求めたものであります」「自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ」たと公式に答弁したうえ、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認めて謝罪している（甲４、甲５）。

（６）令和５年２月、被告市川市が根拠とされた公文書を撤回したこと
そして、被告市川市は、令和５年２月、本件パワハラの根拠とされた「申入書」（甲６）及び「主な内容」（甲７）を公文書として撤回する方針を明らかにし、これを撤回した（甲８、甲９、甲２１）。
摘示事実の根拠とされた公文書が、その作成主体である市自身によって撤回されている以上、当該事実を真実と認めることはできない。

（７）令和４年９月および令和５年２月に、理事者の関与を被告市川市が認めたこと
まず、原告は、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください。」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）は、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。
さらに、原告は、令和５年２月２７日の市議会本会議において、「９名の職員に対して私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは、村越前市長、笠原前副市長、大津前副市長に加えて佐野前企画部長の合計４名であるのかどうか、麻

生広報室長に御認識を伺います」（甲２１・５頁）と発言したところ、麻生広報室長は、「アンケート作成などの関与につきましては、この件が市政にとって重要な案件であったことから、当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」（同・６頁）と回答しており、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が関与していたことを認めている。

（８）被告市川市が、９名のアンケート作成者が反省していることおよび植草総務部長に対して強く注意したことを表明したこと

令和５年２月１５日に開催された市川市議会各派代表者会議において、松丸副市長は、

「私も新体制の下でそれぞれ９人と話をしており、申告するようにとの要請に応じたことについては非常に反省している。９人というよりは、これまで市全体で答弁の中で誤りがあったことについては議場でも陳謝してきたので、その範囲で個人個人の責任の取り方の意味ではしっかりと反省している態度を持って、これから職務を遂行するとのことである。」

と答弁しており、９名のアンケート作成者が、理事者からの要請に応じて捏造したアンケートを作成したことについて、反省していることを認めている（甲８・１頁）。

また、同月２７日に開催された市川市議会令和５年２月定例会において、植草総務部長は、

「令和４年９月定例会における越川議員の一般質問におきまして、市長が御答弁をいたしましたとおり、理事者からの求めにより、申告をした９人の職員及び総務部長である私に対しまして、市長より、自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るようにと強く注意がされたところであります。」

と答弁しており、理事者からの求めに応じて捏造したアンケートを作成したことについて、９名のアンケート作成者および植草総務部長が、田中市長より強く注意されたことを証言している（甲２１・２頁）。

（９）乙Ｂ５によって真実性は立証できないこと

まず、乙Ｂ５は、被告市川市の総務部（すなわち当時の理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長））が、令和３年５月に作成した内部の報告資料にすぎず、その内容は、前記（３）のとおり、理事者の主導により作出された令和３年４月の第２回アンケートの結果を、総務部において取りまとめ、原告を加害者と名指しして摘記したものである。

そのため、乙Ｂ５は、独立した客観的証拠ではなく、前記（３）、（４）及び（７）で述べた当該アンケートの瑕疵（理事者主導による狙い撃ち、使用目的を秘した作成、虚偽事項の追記、客観的証拠の不存在並びに日時・場所・態様の不特定等）をそのまま引き継ぐものである。

しかも、乙Ｂ５自体に、「加害者が７級職以上又は議員であって、被害者の氏名が記名された事項を抜粋」した旨（同３頁）、及び「平成３１年度以降の事由のみを抽出した」旨（同２頁）が明記されているとおり、その記載は、作成主体である総務部が対象を恣意的に選別・加工した要約であって、客観的な一次資料ではない。

そこに記載された原告の言動（例えば「そういう態度にでるならこちらにも考えがあるからな」等）も、日時・場所・態様の特定を欠く申告者の主観的な記載にとどまる。

加えて、令和４年６月定例会において、植草総務部長自身が、これらの申告につき「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認めて謝罪しているのであって（甲４、甲５）、乙Ｂ５によって原告のパワハラ行為の真実性を立証することはできない。

（１０）乙Ｂ９によって真実性は立証できないこと

次に、乙Ｂ９は、作成者及び作成日時の記載を欠く出所不明の文書であり、被害申告を「１１件」とする点で、市の公式答弁（当初７名、後に２名を加えた計９名）及び被告市川市提出の証拠（乙Ａ４の１ないし８＝９名分）と齟齬があり、被告ら相互の間でも申告人数に関する主張が一致しない。

また、被告市川市提出の乙Ａ１６との間にも記載の不整合があり、証拠としての信用性を欠く。したがって、かかる内容によって真実性を立証することはできない。

（１１）甲１８によって真実性は立証できないこと

さらに、甲１８は、被告村越自身が令和４年２月定例会において、原告が当時の総務部長と財政部長を呼び出して「しこたまどやしつけてた」などと述べた発言であって、日時・場所・態様の特定もなく、これによって真実性を基礎づけることはできない。

（１２）小括

以上のとおり、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）の圧力によって自発的ではな

い形で作成されたアンケート等を根拠に、原告による長年にわたる悪質なパワハラ行為の真実性が認められる余地は全くない。

３ 「もみ消しで調査すら行われていない」が真実でないこと

（１）「もみ消し」の前提を欠くこと

「もみ消し」との摘示は、現に解明されるべき真実のパワハラが存在したことを前提とするものであるが、本件ではパワハラ行為が存在しない以上、「もみ消し」たこと自体の前提が成り立たない。

（２）「調査すら行われていない」が客観的事実に反すること

本件は、各派代表者会議において繰り返し協議され（甲１３）、議会においては、発議第２８号として原告に対するパワハラに関する特別委員会の設置が提案され、その提案理由の説明及び質疑応答が行われている（甲２５、甲２６、甲２７）。

被告村越自身、議会に対し、いわゆる百条委員会の設置による調査を求め、その後は第三者委員会の設置を求めており（甲１６）、これに関連して再議第１号も提出されている（甲２８）。

このように、本件をめぐっては、議会において調査の要否及び方法が現に審議されたのであって、「調査すら行われていない」というのは客観的事実に反する。

むしろ、最終的にパワハラを認定する客観的証拠、原告に対する手続保障のいずれも欠けていたことが被告市川市において明らかとなり、被告市川市は公文書を撤回し、原告に謝罪するに至ったのであって（甲４、甲５、甲８、甲９、甲２１）、「もみ消しで調査すら行われていない」こととは、正反対の経過である。

【相当性】に対して

１ 相当性の判断基準及び立証責任

摘示事実が真実であると証明されない場合であっても、行為者において、当該事実を真実と信じたことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、その故意又は過失が否定される。

もっとも、かかる相当の理由の存在についても、その立証責任は被告村越にある。

２ 被告村越が依拠する各資料は、自ら作出・誘導したものであって「確実な資料・根拠」たり得ないこと

被告村越は、本件文書１及び２、関係職員からの申告・聞き取り並びに被告村越が当時把握していた事実経過（甲１８、乙Ｂ５、９）を根拠に、真実と信ずるにつき相当の理由があると主張する。

しかし、前述したとおり、これらの資料は、いずれも当時市川市長であった被告村越自身が、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長及び訴外佐野元企画部長ら理事者を通じて、原告のみを狙い撃ちにし、使用目的も告げないまま、自発的でない形で作出・収集させたものにほかならない。

その証拠の１つとして、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、原告が、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。

また、令和５年２月２７日の市議会本会議において、麻生広報室長は、９名の職員に申告を求めた関与者について「当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」と答弁しており（甲２１・６頁）、被告村越を含む理事者が申告の作出を主導していたことが認められる。

自ら主導して作出・誘導した資料をもって「真実と信じた」というのは、相当の理由の根拠たり得ない。

また、乙Ｂ５は、前記のとおり、理事者主導により作出された令和３年４月の第２回アンケートの結果を総務部が取りまとめた内部資料にすぎず、乙Ｂ９は作成者及び作成日時の記載を欠く出所不明の文書であって、いずれも真実と信ずるための「確実な資料・根拠」とはいえない。

３ 被告村越は本件捏造の当事者・首謀者であって、真実と信ずる相当の理由（真実相当性）が存在しないこと

（１）被告村越は、職員に無理やりアンケートを記載させ、虚偽の「退職者」等を一覧表に追記させた事実を知り、又は容易に知り得たこと

被告村越は、訴外笠原元副市長らが職員に対し無理やりアンケートを記載させ（甲４、乙Ａ２１、乙Ｂ２５）、客観的事実には存在しない「退職者」等の虚偽事項を一覧表に追記させていた事実（乙Ａ１３）を、知っていたか、あるいは容易に知り得る立場にあった。

すなわち、令和４年６月２１日の市議会本会議において、植草総務部長は、当該申告が「理事者側から求めたものであ」り、「自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ」たものであることを認めて謝罪している（甲４）。

また、市川市総務部が作成した内部資料「越川議員からの質問への回答案」（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）にも、「答弁調整時等の

やり取りをパワハラとして申告させる別の意図もあった」「笠原前副市長から指示があった」「（裏付けとなる）証拠等はない」「休職退職者は承知していない」「笠原前副市長からの指示で（一覧表に）加わったものが１人いる」などと、申告の作出経緯及び虚偽事項の追記の実態が市自身によって自認されている。

さらに、山室氏の陳述書（乙Ａ１３）には、①アンケートの素案には退職者等の記載が全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの直接の指示により、「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」の存在が一覧表に追記させられたこと、②服薬者についても、訴外笠原元副市長が、一覧表の修正のやり取りの中で山室氏自身が高血圧の薬を常用していることを知り、これを記載するよう指示したこと、③同副市長から「表現をきつくしたい」との指示を受け、素案の「にらまれた」を「威嚇するようににらみつけられた」へ、「怒鳴られた」を「激しく怒鳴られた」へと、意図的に強い表現に修正させられたことが、具体的に記載されている。

これらは、本件の申告が、職員の自発的な被害申告ではなく、理事者の主導による作出・誇張の産物であったことを示すものである。

（２）仮に知らなかったとしても、市長として副市長を管理・監督すべき立場にあり、重大な過失があること

仮に被告村越が上記の作出・追記の事実を現実に認識していなかったとしても、被告村越は、市長として、副市長であった訴外笠原を管理・監督すべき立場にあった。

そうである以上、原告を名指しして「悪質なパワハラ」を断定的に公表するに当たり、その根拠の真否を確認すべきは当然であって、これを怠った点に重大な過失があるから、仮に知らなかったとしても、真実と信ずるにつき相当の理由があるとして保護される理由はない。

（３）客観的証拠が一切存在しないことを承知していたこと

また、被告村越は、パワーハラスメントの認定に不可欠な客観的証拠が一切存在しないことを承知していた。

すなわち、植草総務部長は、令和４年６月定例会において、パワーハラスメントの認定には明確な証拠（録音・録画データや、日時を記録したその都度のメモ・記録等）に基づくことが不可欠であるにもかかわらず、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認めて謝罪している（甲４）。

（４）被告村越が客観的かつ適正な事実確認を行っていなかったことが明白であること

さらに、被告村越は、出所や作成日時が不明で矛盾に満ちた資料や、事実確認すら不可能な匿名の市民投書を、本訴訟においても平然と証拠として提出し（又は提出を求め）ている。このことからも、被告村越が客観的かつ適正な事実確認を行っていなかったことは明白である。

まず、乙Ｂ９（その内容は乙Ａ１６と重複する。）は、作成者及び作成日時の記載を欠く出所不明の文書であるうえ、乙Ｂ９には頁が付され「当該管理職は、その後退職している」との記載があるのに対し、乙Ａ１６では当該記載が欠落しているなど、両者の間には看過し得ない不整合があり、いずれが正確な書面であるのかすら判然としない。

また、乙Ｂ３０（疾病予防課からの申告とされる文書）は、被告市川市が提出した９名分のアンケートにはおよそ含まれておらず、作成者及び作成日時の記載もない出所不明の文書であって、原告が「職員の業務を妨害した」「強要や巧みな誘導により情報を取得した」「（資料の）表現を改ざんした」「ささいなミスを重大なミスのように表現した」「時間外や土日に許可なく（セキュリティエリア内に）立ち入った」などと記載するものの、いずれも具体的な日時・頻度を欠くものである。

さらに、被告村越による令和６年１１月２５日付文書提出命令申立書・「第１ 文書の表示」「１０」に相当し、被告村越の求めに応じて被告市川市より提出された乙Ａ２３は、職員の「配偶者」を名乗る人物からの匿名の投書といわれているが、申告者が真に当該職員の配偶者であるか否かの確認すらされておらず、その配偶者がいつ・どこで・いかなる被害を受けたのかという事実確認も全くされていない。

しかも、同投書には「当然、市長は議員からすると会社の社長になる」（同書・投稿文中央上部）などと、二元代表制の下で市長と議員が対等な立場にあることを理解しない記載すら含まれている。

以上のとおり、本件捏造の当事者・首謀者にほかならない被告村越において、原告によるパワハラや議会によるもみ消しが真実であると信じる「相当な理由」は存在しない。

４ 評価部分（「長年にわたる」「悪質」「もみ消し」）は、意見ないし論評の域を逸脱すること

被告村越は、「長年にわたる」「悪質」「もみ消し」との評価部分は、上記事実関係を前提とする意見ないし論評であり、公選の議員の職務態様に関する内容として許容される範囲内である旨主張する。

しかし、意見ないし論評による表現が名誉毀損として免責されるためには、その前提とする事実の重要部分について真実であること又は真実と信ずるにつき相当の理由があることを要するところ、前記【真実性】に対する反論のとおり、これらの評価の前提とされている「原告が現に市職員に対し悪質なパワハラ行為を行った」という事実は真実でなく、かつ被告村越においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由もない。したがって、公正な論評の法理による免責は、その前提を欠く。

また、「もみ消し」との表現は、原告が悪質なパワハラ行為を議会多数派による隠蔽によって免れたかのような印象を与える

ものであって、公選の議員の職務態様に対する論評の域を超えた人身攻撃にほかならず、表現の必要性・相当性を欠く。

5 小括

以上のとおり、被告村越には、本件投稿の摘示事実を真実と信ずるにつき相当の理由はなく、評価部分についても意見ないし論評として許容される範囲を逸脱しているのであって、相当性の抗弁は認められない。